

RESUMEN PARA ESTUDIAR

Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

1. Cómo usar este resumen

Usa primero el mapa para ubicar la materia (por ejemplo, “ámbito subjetivo” o “cotización”). Luego repasa en cada bloque las reglas señaladas y, para afinar en examen, contrasta la redacción literal en la norma en el artículo indicado.

2. Mapa de la norma

Bloque	Artículos	Qué regula
Ámbito subjetivo de inclusión en prestaciones contributivas	7.1	Define quién queda comprendido en el sistema de Seguridad Social (con carácter contributivo) según residencia y ejercicio de actividad en territorio nacional.
Exclusión de cobertura por desempleo en acción protectora de familiares contratados	12.2	Establece que, en el supuesto descrito, la acción protectora de familiares contratados excluye la cobertura por desempleo.
Nacimiento del deber de cotizar	18.2	Fija cuándo nace la obligación de cotizar: desde el inicio de la actividad correspondiente.
Regla sobre embargo de prestaciones	44.1	Remite la regulación del embargo en materia de prestaciones a la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Prescripción: vías de reclamación ante la Administración o Inspección	53.2	Menciona reclamación ante la Administración de la Seguridad Social o el Ministerio, y expedientes tramitados por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Complemento por hijo o hija: mantenimiento por la mujer y prioridad cuando ambos progenitores son del mismo sexo	60, 60.7	Regula, por un lado, el reconocimiento/mantenimiento del complemento “a la mujer” según no exista solicitud y reconocimiento en favor del otro progenitor; y, por otro, la prioridad por fecha de solicitud.

3. Quién queda incluido en el sistema para prestaciones contributivas (arts. 7.1)

Criterios básicos de inclusión

- Están comprendidos, a efectos de prestaciones contributivas, españoles que residan en España y extranjeros que residan o estén legalmente en España.
- La inclusión exige ejercer la actividad en territorio nacional y estar en alguno de los apartados siguientes.

Condiciones que no determinan por sí mismas la inclusión

- No condicionan la inclusión: sexo, estado civil y profesión.
- Sí condiciona: residencia/legalidad de residencia y ejercicio de actividad en territorio nacional.

4. Acción protectora de familiares contratados: exclusión de desempleo (arts. 12.2)

Alcance de la acción protectora

- Del ámbito de la acción protectora dispensada a los familiares contratados queda excluida la cobertura por desempleo.
- La exclusión opera “en este caso”, según el supuesto al que se refiere el precepto.

5. Cuándo nace la obligación de cotizar (arts. 18.2)

Momento del deber de cotizar

- La obligación de cotizar nace desde el momento de iniciación de la actividad correspondiente.
- Las personas obligadas se determinan en las normas reguladoras de cada régimen.

6. Embargo de prestaciones: remisión a la Ley de Enjuiciamiento Civil (arts. 44.1)

Regla de aplicación

- En materia de embargo de prestaciones se estará a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
- El precepto no fija un régimen propio: remite expresamente a otra ley.

7. Prescripción: reclamación administrativa y actuaciones de inspección (arts. 53.2)

Vías mencionadas en el precepto

- Se citan la reclamación ante la Administración de la Seguridad Social o el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
- También se menciona expediente tramitado por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en relación con el caso.

8. Complemento por cada hijo o hija: reglas de reconocimiento y prioridad (arts. 60, 60.7)

Mantenimiento/reconocimiento a favor de la mujer

- El derecho al complemento por cada hijo o hija se reconocerá o mantendrá a la mujer.
- Condición: no medie solicitud y reconocimiento del complemento en favor del otro progenitor.

Casos con progenitores del mismo sexo y solicitud previa

- Cuando ambos progenitores sean del mismo sexo y coincida el importe de las pensiones computables, el complemento se reconoce al que haya solicitado en primer lugar.
- La prioridad se determina por la fecha de solicitud de la pensión con derecho a complemento.

9. Datos y plazos que conviene memorizar

Materia	Dato / plazo	Art.
Nacimiento del deber de cotizar	Desde el momento de iniciación de la actividad correspondiente	18.2

10. Diferencias y puntos de confusión

Complemento a la mujer cuando no hay solicitud y reconocimiento en favor del otro progenitor vs. Prioridad por fecha de solicitud cuando ambos progenitores son del mismo sexo e igual importe de pensiones computables:

El artículo 60 fija la regla de reconocimiento/mantenimiento “a la mujer” condicionada a que no exista solicitud y reconocimiento en favor del otro progenitor. El artículo 60.7 introduce una regla de prioridad por “solicitud en primer lugar” en el supuesto concreto de ambos progenitores del mismo sexo e importe coincidente.

11. Cierre de repaso

Si te queda poco tiempo, vuelve al mapa: (1) inclusión para prestaciones, (2) exclusión de desempleo, (3) nacimiento de cotización, (4) embargo, (5) prescripción por vías administrativas/inspección, y (6) complemento por hijo con sus dos reglas clave.

Para preguntas de literalidad debe acudir al texto completo disponible en Tu Coach.